الحاوى أيضا والافكيف يفتى بقول غير صاحب المذهب كذا فى البحر قال وبهذا يندفع ما فى الفتح من ترجيح قوله وردفتوى المشايخ بقولهما ولو نسى الامام التكبير أتى به المؤتم وجوبا كما مع السجدة مع تاليها قال محمد قال يعقوب صليت بهم المغرب يوم عرفة فهوت أنا أكبر فكبر أبو حنيفة ويعقوب هو اسم أبى يوسف القاضى صاحب الامام الاعظم وهو يعقوب بن ابراهيم بن حبيب بن خنيس بن سعد بن حبتة البجلى استصغر سعد يوم أحد ونزل الكوفة ومات بها وصلى عليه زيد بن أرقم وكبر خمسا وتوفى أبو يوسف سنة اثنتين وثمانين ومائة فى خلافة هرون الرشيد وقد تضمنت هذه الحكاية من الفوائد الحكمية هذه المسئلة ومن العرفية جلالة قدر أبى يوسف عند الامام حيث قدمه وعظم منزلة الامام فى قلبه حيث نسى مالا ينسى عادة لعلمه بانه خلفه وذلك أن العادة انما هو نسيان التكبير الاول وهو الكائن عقب فجر يوم عرفة فأما بعد توالى ثلاث أوقات يكبر فيها فلا ومنها أن تعظيم الاستاذ فى طاعته لا فيما يظنه طاعة لانه تقدم بأمر الامام كما هو القاعدة المشهورة أن الامتثال خير من الادب ومنها أنه ينبغى للاستاذ اذا تفرس فى بعض أصحابه الخير أن يقدمه ويعظمه عند الناس حتى يعظموه ومنها ان التلميذ لا ينبغى له ان ينسى حرمة أستاذه وان قدمه وعظمه ألا ترى أن أبا يوسف شغله ذلك عن التكبير حتى سها كذا فى البحر (قوله لان الاتيان بما ليس عليه الخ) ولان فيه الاخذ بالاكثر فى العبادات خصوصا فى الذكر المأمور بالاكثار منه وهذا فى مقابلة ما ذكر فى دليل الامام من أن الاجماع انعقد على الاقل (قوله للامر بذكر الله الخ) علة لقوله انه عليه وفى الشرح وللامر به فيكون عطفا على قوله لان الاتيان الخ (قوله فى الايام المعلومات) وهو قوله تعالى ويذكروا اسم الله فى أيام معلومات (قوله والمعدودات) وهو قوله تعالى واذكروا الله فى أيام معدودات (قوله وعدم) بالجر عطف على مدخول اللام وهو جواب عن سؤال كانه قيل له لماذا لم تحملوه على غير هذا التكبير وحاصل الجواب ان المأمور به ذكر حادث فى هذه الايام وليس بحادث فيها الا هو (قوله والاوسطان الخ) كذا يوجد فى بعض النسخ لكن التعليل بقوله لان المعلومات الخ لا يناسبه لان الاوسطين العاشر والحادى عشر وأما الثانى عشر فليس من المعلومات بل هو من المعدودات وأما الحادى عشر والثانى عشر فكلاهما ليس من المعلومات فالنسخ التى حذف منها هذه العبارة هى الصواب (قوله انه قال) بدل من ضمير روى لكن لا يلائمه فى المعنى والاولى أن يجعل تعليلا على حذف اللام (قوله اليوم الاول من المعلومات) ان أراد به يوم عرفة فهو ليس من المعلومات ولا من المعدودات أما الاول فلانه لا يتجر فيه وأما الثانى فلانه ليس من أيام التشريق اللهم الا اذا أريد بها ما يقع فيها تكبير التشريق فيكون من المعدودات (قوله واليومان الاوسطان الخ) بل ثلاثة معلومة ومعدودة وهى أيام النحر أما الرابع فمعدود فقط وأما اذا أريد بأيام التشريق الايام الثلاثة التى بعد أيام النحر فالمراد بالاول يوم النحر وهو معلوم والاوسطان الحادى عشر والثانى عشر معلومان ومعدودان والاخير معدود لا غير وهو المتبادر (قوله ولا بأس بالتكبير عقب صلاة العيدين الخ) فى الظهيرية عن الفقيه أبى جعفر قال سمعت أن مشايخنا كانوا يرون التكبير فى الاسواق فى أيام العشر كما فى البحر وفى الدراية عن جميع التفاريق قيل لابى حنيفة ينبغى لاهل الكوفة

لان الاتيان بما ليس عليه أولى من ترك ما قيل انه عليه للامر بذكر الله فى الايام المعلومات والمعدودات وعدم وجدان ذكر سوى التكبيرات فى أيام التشريق والاوسطان منها من المعلومات والمعدودات لان المعلومات عشر الحجة والمعدودات أيام التشريق قيل المعلومات أيام النحر والمعدودات سميت معدودات لقلتها وهكذا روى عن ابى يوسف انه قال اليوم الاول من المعلومات واليومان الاوسطان من المعلومات والمعدودات (ولا بأس بالتكبير عقب صلاة العيدين) كذا فى مبسوط أبى الليث لتوارث المسلمين ذلك وكذا فى الاسواق وغيرها (والتكبير) هو (أن يقول الله أكبر الله أكبر)